Redeskript: Welches Risiko hat Ihre KI?

Yannick Heisler · Rechtsstand 31.10.2026 · Vortragstermin offen · 25 Folien, Sollzeit 30:20 Min. · Normal gesetzt: sprechen. Kursiv: Regie. „Klick“: nächster Schritt.

01 Welches Risiko hat Ihre KI?

0:00 bis 0:40

Welches Risiko hat Ihre KI? Diese Frage muss sich heute jedes Unternehmen stellen, das KI einsetzt, auch der kleine Betrieb. Denn seit 2024 gibt es mit dem EU AI Act das erste umfassende KI-Gesetz der Welt. Ich arbeite bei SimpleAct, einem Start-up, das Software für genau diese Prüfung baut. Heute zeige ich Ihnen, wie diese Prüfung funktioniert und was sie für KMU bedeutet.

02 Sechs Stellen, an denen hier KI arbeitet

0:40 bis 1:50

Damit es konkret wird, schauen wir in einen Betrieb. Die Muster Metallbau GmbH ist erfunden, aber typisch: 60 Beschäftigte, Büro und Werkhalle. An sechs Stellen arbeitet hier KI. Der Vertrieb schreibt Angebote mit ChatGPT. Auf der Website antwortet ein Chatbot, den der Betrieb selbst gebaut hat. Die Personalabteilung lässt Bewerbungen von einer Software ranken. Im Kundenservice misst eine Software die Stimmung der Beschäftigten. In der Endkontrolle erkennt eine Kamera Kratzer. Und in die Maschinen, die der Betrieb verkauft, ist ein KI-Not-Stopp eingebaut.

▸ **KLICK**

Meine Frage an Sie: Wie viele dieser sechs Stellen sind rechtlich ein Problem? Merken Sie sich Ihre Zahl. Am Ende lösen wir auf.

03 Unser Prüfpfad in vier Stationen

1:50 bis 2:20

Wir gehen den Weg, den auch eine Prüfung geht. Erst die Grundlagen: seit wann was gilt, was überhaupt KI ist und welche Rolle ein Unternehmen hat. Dann die vier Risikoklassen. Dann prüfen Sie selbst, mit dem Klassifizierer. Und zum Schluss die Praxis im KMU.

04 Der AI Act gilt schon, Stück für Stück

2:20 bis 3:50

Der AI Act ist seit August 2024 in Kraft, gilt aber Stück für Stück. Seit Februar 2025 sind bestimmte Praktiken verboten, und jedes Unternehmen muss die KI-Kompetenz seines Personals fördern. Seit August 2025 gelten Pflichten für die großen KI-Modelle. Seit dem 2. August 2026 gelten die Transparenzpflichten und der Großteil der Verordnung. Im Dezember kommen zwei neue Verbote dazu.

▸ KLICK

Ursprünglich sollten die strengen Hochrisiko-Pflichten schon diesen August gelten. Im Juli 2026 hat die EU mit dem sogenannten Digital-Omnibus nachgesteuert: Die Termine rutschen auf Dezember 2027 und August 2028. Das sind feste Termine. Gleichzeitig ist in Deutschland das KI-Marktüberwachungsgesetz in Kraft getreten.

▸ KLICK

Wichtig für KMU: Die Verschiebung betrifft nur Hochrisiko. Verbote, KI-Kompetenz und Transparenz gelten heute schon.

05 Ist das überhaupt KI?

3:50 bis 5:20

Die erste Prüffrage klingt banal: Ist das überhaupt KI? Der AI Act definiert ein KI-System in Artikel 3. Die Definition ist lang, aber sie hat einen klaren Kern.

▸ KLICK

Ein maschinengestütztes System, das mit einer gewissen Autonomie arbeitet und aus Eingaben selbst ableitet, wie es Ausgaben erzeugt: Vorhersagen, Inhalte, Empfehlungen, Entscheidungen. Der Unterschied zu normaler Software: Sie arbeitet nicht nur Regeln ab, die ein Mensch vollständig vorgegeben hat.

▸ KLICK

Testen wir das. Die Excel-Kalkulation mit festen Formeln ist keine KI. Ein FAQ-Bot mit fest hinterlegten Antworten in der Regel auch nicht. Ein Spamfilter, der aus Beispielen lernt, ist KI. Und ChatGPT natürlich auch. Fällt ein Werkzeug hier raus, ist die Prüfung schon zu Ende.

06 Erst die Rolle, dann die Klasse

5:20 bis 6:40

Bevor wir nach dem Risiko fragen, müssen wir wissen, wer wir sind. Der AI Act verteilt Pflichten entlang einer Kette. Der Anbieter entwickelt das System und bringt es auf den Markt. Einführer und Händler reichen es weiter. Der Betreiber setzt es ein. Und am Ende stehen die Menschen, die davon betroffen sind. Die meisten KMU sind Betreiber.

▸ KLICK

Aber Vorsicht: Die Rolle kann wechseln. Wer ein Hochrisiko-System unter eigenem Namen anbietet, es wesentlich verändert oder es für einen neuen, hochriskanten Zweck einsetzt, wird selbst zum Anbieter, mit allen Pflichten.

▸ KLICK

Und wer selbst baut, ist ohnehin Anbieter, auch wenn er nichts verkauft. Unser Betrieb hat seinen Website-Chatbot selbst gebaut. Das kommt gleich noch.

07 Vier Stufen und eine Sonderspur

6:40 bis 7:50

Herzstück des AI Act ist ein risikobasierter Ansatz: Je höher das Risiko für Menschen, desto strenger die Regeln. Das ergibt vier Stufen.

▸ KLICK

Ganz unten das minimale Risiko. Hier liegt der Großteil aller KI-Anwendungen, und es gibt keine besonderen Pflichten.

▸ KLICK

Darüber die Transparenz: Man muss sagen, dass es KI ist.

▸ KLICK

Dann das Hochrisiko, mit strengen Pflichten vor und während des Einsatzes.

▸ KLICK

Und ganz oben, was verboten ist.

▸ KLICK

Daneben gibt es eine Sonderspur für die großen KI-Modelle, die sogenannten GPAI-Modelle. Die betrifft vor allem deren Hersteller.

▸ KLICK

Und eine Pflicht gilt für alle, egal welche Stufe: die KI-Kompetenz der eigenen Leute fördern.

08 Rot: Was gar nicht geht

7:50 bis 9:20

Ganz oben, rot: Was gar nicht geht. Seit Februar 2025 sind acht Praktiken verboten: Menschen manipulieren, ihre Schwächen ausnutzen, Social Scoring, Straftaten allein aus der Persönlichkeit vorhersagen, Gesichter massenhaft aus dem Netz auslesen, Emotionen am Arbeitsplatz erkennen, Menschen per Biometrie nach Religion oder Herkunft sortieren und Live-Gesichtserkennung durch die Polizei mit engen Ausnahmen. Mit dem Omnibus kommen ab Dezember zwei dazu: intime Deepfakes ohne Zustimmung und Darstellungen von Kindesmissbrauch.

▸ KLICK

Für KMU ist ein Punkt besonders relevant: die Emotionserkennung am Arbeitsplatz. Die Stimmungsanalyse unserer Beschäftigten im Kundenservice, Stelle vier, ist verboten, und zwar auch dann, wenn die Beschäftigten einwilligen. Erlaubt ist das nur aus medizinischen oder Sicherheitsgründen. Ein Verstoß kann bis zu 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des Jahresumsatzes kosten.

09 Orange: zwei Türen ins Hochrisiko

9:20 bis 11:00

Orange, hochriskant. Hier gibt es zwei Türen. Tür eins ist das Produkt: Die KI ist ein Sicherheitsbauteil, etwa in einer Maschine, einem Aufzug oder einem Medizinprodukt, und das Produkt muss von einer unabhängigen Stelle geprüft werden. Tür zwei ist der Einsatzzweck: Anhang III listet acht Bereiche, in denen KI über Menschen entscheidet.

▸ KLICK

Für KMU sind vor allem vier relevant: Emotionserkennung, Bildung und Prüfungen, Personal, und Kredit- oder Versicherungsentscheidungen.

▸ KLICK

In unserem Betrieb gehen gleich zwei Stellen durch diese Türen. Das Bewerber-Ranking, Stelle drei, durch Tür zwei. Und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen, Stelle sechs, durch Tür eins. Für den Maschinenbau ist neu: Seit dem Omnibus kommen die KI-Anforderungen für Maschinen über die Maschinenverordnung, ab August 2028.

10 Nicht jeder Anhang-III-Fall ist hochriskant

11:00 bis 12:15

Nicht alles, was in Anhang III fällt, ist automatisch hochriskant. Es gibt einen Filter mit vier Durchlässen: Das System erledigt nur eine eng begrenzte Verfahrensaufgabe, es verbessert nur das Ergebnis einer abgeschlossenen menschlichen Arbeit, es erkennt nur Muster, ohne die menschliche Bewertung zu ersetzen, oder es bereitet eine Bewertung nur vor.

▸ KLICK

Aber der Filter hat einen Riegel: Sobald das System Menschen bewertet, also Profiling betreibt, ist es immer hochriskant.

▸ KLICK

Ein Beispiel: Eine Software prüft nur, ob die Bewerbungsunterlagen vollständig sind. Hier kann die Ausnahme greifen. Der Anbieter muss das dann dokumentieren und das System registrieren.

▸ KLICK

Dieselbe Software bewertet und rankt die Bewerbungen: Das ist Profiling, der Riegel greift, sie ist hochriskant. Und die Faustregel unserer Prüflogik lautet: im Zweifel hochriskant.

11 Wer trägt wie viel?

12:15 bis 13:40

Wer trägt bei Hochrisiko-Systemen wie viel? Der Anbieter trägt die Hauptlast: Risikomanagement, Datenqualität, Dokumentation, Qualitätsmanagement, Konformitätsbewertung, CE-Kennzeichen und Registrierung. Der Betreiber, also meist das KMU, hat eine kürzere Liste: das System nach Anleitung nutzen, Menschen mit Kompetenz zur Aufsicht einsetzen, den Betrieb überwachen, Protokolle mindestens sechs Monate aufbewahren und Betroffene informieren. Das gilt ab Dezember 2027.

▸ KLICK

Ein Punkt verdient Aufmerksamkeit: Vor dem Einsatz am Arbeitsplatz müssen Beschäftigte und ihre Vertretung informiert werden. Und unabhängig vom AI Act hat der Betriebsrat schon heute ein Mitbestimmungsrecht, wenn Technik Leistung oder Verhalten überwachen kann.

12 Gelb: sagen, dass es KI ist

13:40 bis 14:50

Gelb heißt: sagen, dass es KI ist. Vier Fälle. Ein Chatbot muss so gebaut sein, dass Menschen merken, dass sie mit einer KI sprechen. KI-erzeugte Texte, Bilder und Videos müssen vom Anbieter maschinenlesbar markiert werden. Wer Emotionserkennung einsetzt, muss die Betroffenen informieren. Und wer Deepfakes veröffentlicht, muss offenlegen, dass sie künstlich sind. Das gilt seit August 2026.

▸ KLICK

In unserem Betrieb ist das Stelle zwei: der Website-Chatbot. Weil der Betrieb ihn selbst gebaut hat, ist er Anbieter und muss diese Pflichten selbst erfüllen. Hätte er ihn eingekauft, läge die Hinweispflicht beim Hersteller. Hier sehen Sie, warum die Rolle so wichtig ist.

13 Grün: frei, aber nicht pflichtfrei

14:50 bis 15:50

Grün ist der Normalfall. Der Textassistent für Angebote und die Kratzer-Kamera unseres Betriebs fallen hier hinein, genau wie Übersetzung oder Spamfilter. Keine besonderen Pflichten. Aber eine Pflicht gilt für alle, die KI einsetzen: Artikel 4, die KI-Kompetenz. Seit dem Omnibus heißt es: Unternehmen ergreifen Maßnahmen, um die Kompetenz ihres Personals zu unterstützen.

▸ KLICK

Was nicht verlangt wird: ein bestimmtes Niveau, ein Zertifikat, ein KI-Beauftragter. Und es gibt dafür keinen Bußgeldtatbestand.

▸ KLICK

Trotzdem lohnt es sich, Schulungen zu dokumentieren. Bei einem Schaden zeigt das Sorgfalt. Den KI-Führerschein aus unserer Sitzung vom 26. Oktober kennen Sie ja schon.

14 Lila: Pflichten für die großen Modelle

15:50 bis 16:45

Die Sonderspur in Lila betrifft die großen KI-Modelle mit allgemeinem Verwendungszweck. Stellen Sie es sich in drei Schichten vor: unten das Modell, darauf das KI-System, oben der Einsatz im Betrieb. Die Modellpflichten, also Dokumentation, Urheberrecht, Zusammenfassung der Trainingsdaten, treffen die Modellanbieter.

▸ KLICK

Ein KMU, das ein Modell nur über eine Schnittstelle nutzt, ist kein Modellanbieter. Baut es darauf ein eigenes Produkt, ist es aber Anbieter dieses Systems.

▸ KLICK

Wer ein Modell stark nachtrainiert, kann selbst Modellanbieter werden. Die Kommission nennt als Richtwert mehr als ein Drittel der ursprünglichen Rechenleistung.

▸ KLICK

Und für die ganz großen Modelle, ab zehn hoch 25 Rechenoperationen im Training, wird ein systemisches Risiko vermutet. Das betrifft eine Handvoll Unternehmen weltweit, kaum ein KMU.

15 Ein Tool bewertet Bewerbungen und erstellt ein Ranking. Welche Klasse?

16:45 bis 18:00

Jetzt sind Sie dran. Fall eins aus unserem Betrieb: Eine eingekaufte Software bewertet Bewerbungen, erstellt ein Ranking und sortiert unpassende automatisch aus. Welche Klasse? Scannen Sie den QR-Code, anonym, ohne Anmeldung.

Ca. 40 Sekunden laufen lassen.

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent liegen richtig: hochriskant. Schauen wir uns an, wie die Prüflogik zu diesem Ergebnis kommt.

16 So prüft die Logik: Fall 1

18:00 bis 19:30

Das ist der Klassifizierer. Er beruht auf der Prüflogik von SimpleAct, für heute vereinfacht auf 16 Ja-Nein-Fragen in fünf Prüfstufen: Ist das Gesetz anwendbar, ist es verboten, ist es hochriskant, gibt es Transparenzpflichten, und ist es ein eigenes großes Modell? Die Reihenfolge ist bewusst: Ein Verbot sticht alles andere.

▸ **KLICK**

Unser Fall: Es ist KI, keine Ausnahme, nichts Verbotenes, kein Sicherheitsbauteil. Aber der Zweck steht in Anhang drei, Beschäftigung und Personal. Bewertet es Menschen? Ja, das ist Profiling. Damit ist der Filter gesperrt: hochriskant. Danach prüft die Logik weiter, ob zusätzlich Transparenzpflichten greifen. Hier nicht. Unser Betrieb ist Betreiber und muss ab Dezember 2027 die Betreiberpflichten erfüllen.

17 Stimmungsanalyse nur bei Anrufenden, nicht bei Beschäftigten. Welche Klasse?

19:30 bis 20:30

Fall zwei ist eine Variante: Die Software analysiert die Stimmung nicht mehr bei den Beschäftigten, sondern nur bei den Anrufenden, um eskalierende Gespräche zu erkennen. Welche Klasse ist das jetzt?

▸ **KLICK**

[Zahl] Prozent sagen hochriskant. Das stimmt, und es kommt noch etwas dazu.

18 Gleiche Technik, andere Klasse

20:30 bis 22:10

Zum Vergleich lasse ich beide Varianten laufen.

▸ **KLICK**

Erst bei den Beschäftigten: Emotionen am Arbeitsplatz, keine medizinische oder Sicherheitsfunktion, also verboten. Die Prüfung endet hier.

▸ **KLICK**

Jetzt bei den Anrufenden: Das Verbot greift nicht, denn Kunden sind weder Beschäftigte noch Lernende. Aber Emotionserkennung steht in Anhang drei, also hochriskant. Und weil Emotionen erkannt werden, müssen die Anrufenden zusätzlich informiert werden: Transparenz. Gleiche Technik, andere Klasse. Entscheidend ist, wen sie trifft.

19 Das KI-Inventar der Muster Metallbau

22:10 bis 23:20

Zurück zu unserem Betrieb. Wie sieht das Inventar aus?

▸ KLICK

Grün: der Textassistent und die Kratzer-Kamera. Hier reicht KI-Kompetenz.

▸ KLICK

Gelb: der eigene Chatbot. Weil selbst gebaut, ist der Betrieb Anbieter und muss ihn als KI erkennbar machen.

▸ KLICK

Orange, zweimal: das Bewerber-Ranking mit den Betreiberpflichten ab Dezember 2027, und der KI-Not-Stopp in den eigenen Maschinen. Hier ist der Betrieb Hersteller, die Anforderungen kommen über das Maschinenrecht ab August 2028.

▸ KLICK

Und rot: die Stimmungsanalyse im Team. Die muss sofort abgeschaltet werden.

▸ KLICK

Vier von sechs Stellen brauchen also mehr als eine Schulung. Wie lag Ihre Zahl?

20 Viel KI im Einsatz, wenig Klarheit

23:20 bis 24:30

Wie sieht es in der Praxis aus? KI ist im Mittelstand angekommen, aber ungleich verteilt: 23 Prozent der kleinen Unternehmen nutzen KI, 36 Prozent der mittleren und 57 Prozent der großen.

▸ KLICK

Beim Recht fehlt die Klarheit. 71 Prozent der Unternehmen fühlen sich schlecht über den AI Act informiert. Und 88 Prozent der KI-Nutzer sind Betreiber, genau wie in unserem Beispiel.

▸ KLICK

Dazu kommt Schatten-KI: In kleinen Betrieben nutzt ein Drittel der KI-Nutzenden Tools, die der Arbeitgeber gar nicht bereitstellt. Und für 62 Prozent der Firmen, die KI verworfen haben, war die unklare Rechtslage ein Grund.

21 Sechs Irrtümer, die wir oft hören

24:30 bis 26:10

Aus dem Alltag bei SimpleAct kenne ich sechs Sätze, die wir immer wieder hören. Alle sechs stimmen nicht.

▸ KLICK

Erstens: Hochrisiko ist verschoben, also gilt noch nichts. Doch: Verbote und KI-Kompetenz gelten seit Februar 2025, Transparenz seit August 2026.

▸ KLICK

Zweitens: Wir nutzen nur ein Tool. Meist sind es mehr, denn KI steckt in Office, im CRM, in der HR-Software und in privaten Konten der Beschäftigten.

▸ KLICK

Drittens: Wer nur einkauft, ist raus. Nein, wer einsetzt, ist Betreiber und hat eigene Pflichten.

▸ KLICK

Viertens: Mit menschlicher Prüfung ist es nicht hochriskant. Das stimmt nur selten, die Ausnahme ist eng und gilt nie bei Profiling.

▸ KLICK

Fünftens: Wir brauchen einen KI-Beauftragten und ein Zertifikat. Nein, Artikel 4 verlangt Maßnahmen, aber keine bestimmte Form.

▸ KLICK

Und sechstens: Für kleine Betriebe gibt es Ausnahmen. Es gibt keine Größenausnahme. Erleichtert wird das Wie, nicht das Ob.

22 Was ein Verstoß kostet, was entlastet

26:10 bis 27:30

Was kostet ein Verstoß? Die Höchstbußgelder sind spektakulär: 35 Millionen Euro oder sieben Prozent des weltweiten Umsatzes für Verbote, 15 Millionen oder drei Prozent für die übrigen Pflichten.

▸ KLICK

Für KMU gilt aber der niedrigere der beiden Beträge. Bei zehn Millionen Euro Umsatz heißt das: höchstens 700.000 Euro für ein Verbot. Immer noch existenzbedrohend, aber eine andere Größenordnung. Dazu kommen in Deutschland kleinere nationale Bußgelder.

23 Was ein KMU am Montag tun kann

27:30 bis 28:50

Was kann ein KMU am Montag tun? Fünf Schritte. Erstens ein Inventar: alle KI-Einsätze erfassen, auch die privaten Konten. Zweitens die Rolle klären. Drittens klassifizieren, also den Prüfpfad gehen, den wir heute gegangen sind. Viertens die Pflichten umsetzen. Und fünftens pflegen, denn neue Tools kommen ständig dazu.

▸ **KLICK**

So setzt SimpleAct das in Software um: 29 Fragen zur Risikoprüfung und vier zur Rolle. In der Entscheidung steckt keine KI, sondern feste, nachvollziehbare Regeln. Und wer unsicher ist, wird so behandelt, als hätte er Ja gesagt, damit nie zu niedrig eingestuft wird.

▸ **KLICK**

Und damit sind wir beim Thema unseres Moduls: Das ist Führungsarbeit. Im KMU landet das meist bei der Geschäftsführung. Wissen, was läuft, und Verantwortung zuordnen.

24 Eine Kamera, drei Klassen

28:50 bis 29:50

Wenn Sie heute eines mitnehmen, dann dieses Bild: Dieselbe Kamera erkennt Kratzer, minimales Risiko. Sie stoppt eine Maschine, wenn ein Mensch zu nahe kommt, hochriskant. Und sie liest die Gefühle der Beschäftigten, verboten.

▸ **KLICK**

Reguliert wird nicht die Technik, sondern ihr Einsatz. Für KMU heißt das: Man muss wissen, wofür KI im eigenen Haus genutzt wird. Dann ist der AI Act beherrschbar.

25 Diskussion

29:50 bis 30:20

Damit bin ich am Ende und freue mich auf die Diskussion. Drei Fragen als Anstoß. Und wer möchte, kann den Klassifizierer über den QR-Code mitnehmen und seinen eigenen Fall prüfen.

Mögliche Rückfragen

Folie 20: EU-Schnitt 17 / 30 / 55 % (Eurostat 2025). Bitkom 2026: 70 % schulen zu KI, 25 % gar nicht. Kosten laut Folgenabschätzung der Kommission (2021, Modellrechnung): ca. 6.000–7.000 € je Hochrisiko-System. Alle Zahlen mit Fundstelle: ../recherche/kmu-zahlen.md.